

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1746/2532	พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครเหนือ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายเกียกหมิง แซ่อึ้ง กับพวก	โจทก์
	นายทวี สารภี กับพวก	จำเลย
	นายทวี สารภี จำเลยที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายทั้งสองขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 78, 157, 160 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300, 390 เรียงกระทงลงโทษข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย มีผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายสาหัส และได้รับอันตรายแก่กายลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 6 เดือน ข้อหาไม่ช่วยเหลือและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคสอง จำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 7 เดือน สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78,160 วรรคแรกนอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 95)

ในวันเดียวกับที่จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกา โจทก์ร่วมทั้งสองยื่นคำร้องว่าไม่พอใจ
ดำเนินคดีกับจำเลยที่ 1 อีกต่อไปจึงขอถอนฟ้อง ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ถอนคำร้องขอ
เข้าเป็นโจทก์ร่วม (อันดับ 92)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 103)

จำเลยที่ 1 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง
ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 100)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 120,000 บาท (อันดับ
4,50)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวใน
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุษิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>